



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# AHLI WARIS LAKI-LAKI & PEREMPUAN

Analisis Komprehensif Kedudukan, Klasifikasi, Dasar Hukum, dan Pembagian Warisan dalam Syariat Islam & Kompilasi Hukum Islam (KHI)



**DOSEN PENGAMPU**

**Prof. Dr. H. Kosim, M.Ag**

Guru Besar Fiqh & Hukum Islam



**DISUSUN OLEH KELOMPOK 5**

Fatiaful Alzahra 2530311087

Sufyan Tsaury 2530311086

Wahdan Hamdun 2530311003



**FAKULTAS SYARI'AH**

**Prodi Hukum Keluarga (HKI)**

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

## Latar Belakang & Urgensi Kewarisan

Mengapa identifikasi ahli waris secara tepat adalah rukun vital sebelum pembagian harta?

### 🚨 PROBLEMATIKA REALITAS

#### Kerentanan Sengketa Keluarga

Dalam praktiknya di masyarakat, persoalan kewarisan kerap kali memicu konflik dan perpecahan silaturahmi akibat **kekeliruan mengidentifikasi** siapa yang berhak menerima dan siapa yang terhalang (\*mahjub\*).

*"Kesalahan awal dalam menentukan ahli waris berakibat fatal pada keabsahan seluruh pembagian warisan."*

### 🔑 3 RUKUN POKOK FARAI DH

#### Struktur Sistem Kewarisan

- ♦ **Al-Muwarrits (Pewaris):** Orang yang meninggal dunia secara hakiki atau yuridis dan meninggalkan harta.
- ♦ **Al-Wāris (Ahli Waris):** Orang yang masih hidup saat pewaris wafat dan berhak menerima bagian waris.
- ♦ **Al-Maurūts / At-Tirkah:** Harta kekayaan bersih setelah dikurangi utang, zakat, & biaya jenazah.

### 🛡️ KEADILAN HUKUM ISLAM

#### Kepastian Hukum Syariah

Hukum waris Islam (\*'Ilm al-Farā'idh\*) dirancang Allah SWT secara langsung dalam nash yang jelas (\*qath'iy\*) guna memberikan **keadilan distributif** dan perlindungan menyeluruh bagi setiap hak laki-laki maupun perempuan.

### 2:1 Prinsip Proporsional Tanggung Jawab Nafkah Keluarga

## Rumusan Masalah & Tujuan Penulisan

Empat pilar utama yang menjadi batasan dan target pembahasan kelompok 5

### ? 4 Rumusan Masalah

01

#### Pengertian Ahli Waris

Apa hakikat definisi ahli waris menurut etimologi, terminologi fikih, dan yuridis positif?

02

#### Ahli Waris Golongan Laki-laki

Siapa sajakah pihak laki-laki yang termasuk dalam daftar ahli waris menurut nasab & perkawinan?

03

#### Ahli Waris Golongan Perempuan

Siapa sajakah pihak perempuan yang berhak memperoleh harta warisan beserta tingkatannya?

04

#### Kedudukan & Tata Kelola Pembagian

Bagaimana kedudukan hak masing-masing pihak (Ashhab al-Furudh, 'Ashabah, dan Hijab)?

### 🎯 Capaian & Tujuan Akademis



#### Pemahaman Konseptual

Menjelaskan secara gamblang syarat, rukun, dan landasan normatif kewarisan Islam.



#### Pemetaan Klasifikasi

## Pengertian & Sebab-Sebab Mewarisi

Hak waris timbul karena hubungan yang diakui secara mutlak oleh hukum Islam

### 🔗 DEFINISI YURIDIS-SYAR'I

#### Hakikat Ahli Waris (الْوَارِث)

Orang yang mempunyai hak legal syariah untuk menerima peralihan harta peninggalan dari pewaris (\*al-muwarrits\*) karena adanya hubungan nasab atau sebab yang sah.

#### ✔ 3 Syarat Sah Mewarisi:

- ✔ **Wafatnya Pewaris:** Telah meninggal dunia secara pasti (\*haqiqiy\*), putusan hakim (\*taqdiriy\*), atau vonis hukum.
- ✔ **Hidupnya Ahli Waris:** Ahli waris terbukti masih hidup saat pewaris meninggal dunia.
- ✔ **Tidak Ada Penghalang:** Bersih dari halangan (\*mani'\*) yang membatalkan hak waris secara hukum.

### 🔗 LANDASAN HUBUNGAN

#### Dua Sebab Pokok Kewarisan

##### 01. Hubungan Nasabiyah

الْقَرَابَةُ وَالنَّسَبُ

Hubungan darah atau kekerabatan langsung dengan pewaris, mencakup:

Ushul (Garis Atas: Ayah, Ibu, Kakek, Nenek)

Furu' (Garis Bawah: Anak, Cucu)

Hawasyi (Garis Samping: Saudara, Paman, Keponakan)

##### 02. Hubungan Sababiyah

السَّبَبِيَّةُ (النِّكَاحُ وَالْوَلَاءُ)

Hubungan yang timbul karena suatu peristiwa hukum yang sah:

Perkawinan yang Sah (Suami / Istri)

Al-Wala' (Maula / Pembebas Budak - Fiqh Klasik)

## Dasar Hukum: Ayat-Ayat Al-Qur'an

Ketentuan faraidh diatur secara langsung dan terperinci (\*qath'iy ats-tsubut wal dilalah\*)

### ★ QS. An-Nisā' : 7

#### PRINSIP HAK LAKI-LAKI & PEREMPUAN

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan itu, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."

💡 Menghapus tradisi Jahiliyah yang menolak hak waris perempuan dan anak-anak.

### ★ QS. An-Nisā' : 11

#### KEWARISAN ANAK & ORANG TUA

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ...

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan..."

💡 Rasio 2:1 berkolerasi dengan kewajiban nafkah, mahar, dan perlindungan keluarga di pundak laki-laki.

### ★ QS. An-Nisā' : 12

#### KEWARISAN PASANGAN (SUAMI & ISTRI)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهِنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ ...

"Dan bagianmu (suami) adalah 1/2 jika istri tidak mempunyai anak; jika ada anak, bagianmu 1/4. Dan bagian istri adalah 1/4 jika suami tak ada anak; jika ada anak, bagian istri 1/8."

💡 Menetapkan bagian pasti suami dan istri yang terikat erat oleh keberadaan anak (\*furu'\*).

### ★ QS. An-Nisā' : 176

#### KEWARISAN KALĀLAH (SAUDARA)

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ...

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah (orang mati tak meninggalkan orang tua & ..."

## Dasar Hukum: Hadis & Kompilasi Hukum Islam

Integrasi dalil sunnah dan kodifikasi hukum keluarga Islam di Indonesia

### 📖 HADIS SAHIH (MUTTAFAQ 'ALAIH)

#### Prioritas Furudh & Hak 'Ashabah

أَحْمُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَإِذَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

HR. Bukhari (No. 6732) & Muslim (No. 1615):

"Bagikanlah harta warisan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Ashhab al-Furudh), dan apa yang tersisa maka berikanlah kepada kerabat laki-laki yang paling dekat ('Ashabah)."

✓ **Tingkat 1:** Bagian Ashhab al-Furudh diselesaikan terlebih dahulu.

✓ **Tingkat 2:** Sisa harta dialokasikan kepada 'Ashabah laki-laki terdekat.

### 🏛️ HUKUM POSITIF INDONESIA

#### Kompilasi Hukum Islam (Buku II)

##### PASAL 171 HURUF C KHI

**Definisi Ahli Waris:** Orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

##### PASAL 174 KHI

**Pengelompokan Ahli Waris:**

##### 💧 Hubungan Darah:

- Golongan laki-laki: ayah, anak laki-laki, saudara, paman, kakek.
- Golongan perempuan: ibu, anak perempuan, saudara, nenek.

##### 👤 Hubungan Perkawinan:

## 15 Golongan Ahli Waris Laki-Laki

Pihak laki-laki yang memiliki hak waris menurut pertalian nasab, perkawinan, dan wala'

👑 Jika ke-15 hadir serentak, **hanya 3 yang pasti dapat**: Anak Laki-laki, Ayah, & Suami.

01 Anak Laki-laki

الْأَبْنُ

Ashabah Terkuat

02 Cucu Laki-laki

ابْنُ الْاَبْنِ

Garis Anak Lk

03 Ayah

الْأَبُ

Fardh / Ashabah

04 Kakek Shahih

الْجَدُّ الصَّحِيحُ

Ayah dari Ayah

05 Saudara Lk Sekandung

الْأَخُ الشَّقِيقُ

'Ashabah

06 Saudara Lk Seayah

الْأَخُ لِأَبٍ

'Ashabah

07 Saudara Lk Seibu

الْأَخُ لِأُمِّ

Ashhabul Furudh (1/6, 1/3)

## 10 Golongan Ahli Waris Perempuan

Pengakuan mulia hak waris wanita dalam syariat Islam yang adil dan berkeadaban

👑 Jika ke-10 hadir serentak, **5 yang pasti dapat:** Istri, Anak Pr, Ibu, Cucu Pr, & Saudara Pr Kandung.

### 01 Anak Perempuan

الْبِنْتُ

1/2, 2/3, atau 'Ashabah bi Ghairih

### 02 Cucu Perempuan

بِنْتُ الْإِبْنِ

Dari Jalur Anak Laki-laki (1/2, 2/3, 1/6)

### 03 Ibu Kandung

الْأُمُّ

1/3 atau 1/6 (Pasti Dapat)

### 04 Nenek Pihak Ibu

الْجَدَّةُ لِلْأُمِّ

Mendapat 1/6 jika tak ada Ibu

### 05 Nenek Pihak Ayah

الْجَدَّةُ لِلْأَبِ

Mendapat 1/6 jika tak ada Ibu/Ayah

### 06 Saudara Pr Sekandung

الْأَخْتُ الشَّقِيقَةُ

1/2, 2/3, atau 'Ashabah

### 07 Saudara Pr Seayah

الْأَخْتُ لِلْأَبِ

1/2, 2/3, 1/6, atau 'Ashabah



## Sistem Hak: Ashhab al-Furūdh & 'Ashabah

Dua mekanisme primer syariat dalam mendistribusikan tirkah kepada ahli waris

### ٪ BAGIAN TERTENTU (PASTI)

#### Ashhāb al-Furūdh (أَصْحَابُ الْفُرُوضِ)

Ahli waris yang kadar perolehan bagiannya telah ditetapkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an (6 nilai pecahan baku):

**1/2** Suami, 1 Anak Pr, 1 Cucu Pr, 1 Saudara Pr Kandung/Seayah

**1/4** Suami (ada anak) atau Istri (tanpa anak)

**1/8** Istri (jika pewaris memiliki anak/cucu)

**2/3** ≥2 Anak Pr, ≥2 Cucu Pr, ≥2 Saudara Pr Kandung/Seayah

**1/3** Ibu (tanpa anak/saudara) atau ≥2 Saudara Seibu

**1/6** Ayah, Ibu (ada anak), Kakek, Nenek, 1 Saudara Seibu, Cucu Pr Pelengkap 2/3

### 🏠 PENERIMA SISA HARTA

#### Al-'Ashabah (الْعَصَبَةُ)

Ahli waris yang mengambil sisa harta setelah dibagikan kepada Ashhab al-Furudh, atau mengambil seluruh harta jika tidak ada Ashhab al-Furudh:



##### 1. 'Ashabah bi Nafsihi (العصبة بالنفس)

Pria kerabat nasab tanpa perantara wanita (Anak lk, ayah, saudara kandung/seayah, paman).



##### 2. 'Ashabah bi Ghairihi (العصبة بالغير)

## Penghalang Hak Waris & Konsep Hijab

Kondisi yang menggugurkan hak waris secara total atau mengurangi porsi pembagian

### MAWĀNI' AL-IRTS (مَوَانِعُ الْإِرْث)

### 3 Halangan Membatalkan Hak Waris

Jika terjadi, status ahli waris gugur mutlak (dianggap tidak ada):



#### 1. Pembunuhan (Al-Qatlu / الْقَتْلُ)

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewaris ("Pembunuh tidak mewarisi sedikit pun dari harta terbunuh" - HR. Tirmidzi & Ahmad).



#### 2. Perbedaan Agama (Ikhtilāf ad-Dīn / اِخْتِلَافُ الدِّينِ)

Beda keyakinan antara pewaris dan calon ahli waris ("Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan sebaliknya" - HR. Bukhari & Muslim).



#### 3. Perbudakan (Ar-Riqq / الرِّقُّ)

Status budak sahaya tidak memiliki kecakapan perdata hukum untuk memiliki harta waris (pembahasan klasik historis).

### AL-HIJĀB (الْحِجَاب)

### Dinding Penghalang Hak Waris

Penghalangan hak seorang ahli waris karena adanya ahli waris lain yang lebih dekat hubungannya:

#### A. Hijāb Nuqshān (حِجَابُ نُقْصَانٍ)

PENGURANGAN PORSI

Pengurangan bagian dari porsi besar ke porsi lebih kecil karena kehadiran pihak lain:

- Suami:  $1/2 \rightarrow 1/4$  (karena ada anak)
- Istri:  $1/4 \rightarrow 1/8$  (karena ada anak)
- Ibu:  $1/3 \rightarrow 1/6$  (karena ada anak/beberapa saudara)

#### B. Hijāb Hirmān (حِجَابُ حِرْمَانٍ)

GUGUR SEPENUHNYA

Tertutunya seluruh hak waris seseorang karena terhalang oleh kerabat yang derajatnya lebih dekat ke pewaris:

## Komparasi & Filosofi Keadilan Proporsional

Mengapa hukum Islam menetapkan proporsi yang presisi antara laki-laki dan perempuan?

### 📊 Komparasi Hak Mewarisi

| Entitas Ahli Waris | Tanpa Anak / Keturunan                          | Bersama Anak / Keturunan  |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Suami (Duda)       | 1/2                                             | 1/4                       |
| Istri (Janda)      | 1/4                                             | 1/8                       |
| Ayah               | 'Ashabah Penuh                                  | 1/6 (+ sisa jika anak pr) |
| Ibu                | 1/3                                             | 1/6                       |
| Anak Laki & Pr     | 2 : 1 (Li adz-dzakari mitslu hazzhil untsayain) |                           |

### 💡 Falsafah Keadilan Proporsional



#### Beban Finansial Mutlak Pria

Laki-laki memikul kewajiban nafkah istri, anak, tempat tinggal, mahar pernikahan, dan membantu kerabat miskin.



#### Hak Penuh Perempuan Tanpa Beban Wajib

Harta warisan perempuan adalah milik pribadinya 100%. Ia tidak diwajibkan menafkahi suami maupun keluarga.



#### Dalam Banyak Kondisi, Wanita = Pria

Contoh: Ayah dan Ibu sama-sama mendapat 1/6 jika ada anak laki-laki; Saudara seibu laki-laki dan perempuan sama-sama mendapat 1/6 atau berbagi rata 1/3 tanpa beda jenis kelamin.

## Kesimpulan Hasil Pembahasan

Rangkuman poin-poin pokok makalah Hukum Kewarisan Islam Kelompok 5



### KESIMPULAN 1

#### Hakikat Ahli Waris

Ahli waris bukan sekadar sanak famili biasa, melainkan pihak yang secara legal syariah memiliki hak menerima harta warisan atas dasar hubungan darah (\*nasabiyah\*) maupun perkawinan (\*sababiyah\*).



### KESIMPULAN 2

#### Daftar Klasifikasi Waris

Secara fiqih diakui 15 golongan ahli waris laki-laki dan 10 golongan perempuan. Jika berkumpul bersama, ahli waris utama yang tidak pernah gugur adalah: Ayah, Ibu, Anak (Lk/Pr), dan Pasangan (Suami/Istri).



### KESIMPULAN 3

#### Mekanisme & Regulasi

Distribusi waris tunduk pada sistem *Ashhab al-Furudh* (porsi pecahan pasti) dan *'Ashabah* (sisa harta), dipengaruhi oleh hukum *Hijab* (penghalang) serta sinkron dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## Terima Kasih & Sesi Tanya Jawab

Terbuka untuk tanggapan, kritik, dan diskusi ilmiah dari Dosen Pengampu & Rekan Mahasiswa

### Daftar Pustaka Makalah

- Al-Qur'an al-Karim (Surah An-Nisa: 7, 11, 12, 176).
- Kitab Sahih Bukhari & Sahih Muslim (Bab Al-Fara'idh).
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku II.
- Khair, A., & Zubair, A. (2022). *Sistematika 'Asabah Dalam Hukum Kewarisan Islam*. Jurnal Ar Risalah, 2(1), 27–38.
- Widyaningrum, M. R., & Wiliyanarti, P. F. (2024). *Kajian Kedudukan Perempuan dalam Hukum Kewarisan Islam*.
- Armaijn, L., Darmayanti, D., Sonia, B., & Rochmat, H. (2024). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*.

 Sesi Diskusi Terbuka

### Silakan Ajukan Pertanyaan

Kelompok 5 siap mendiskusikan materi seputar pembagian waris laki-laki, perempuan, ashabah, dan hijab.

 Rayakan Presentasi

 Download File PPTX

